

■ 수산부산물 재활용 촉진에 관한 법률 시행령 [별표 3]

과징금의 부과기준(제11조제1항 관련)

1. 일반기준

가. 과징금은 연간 매출액을 기준으로 제2호의 개별기준에 따라 부과한다.

나. 가목에 따른 연간 매출액은 해당 수산부산물처리업자에게 과징금을 부과하는 연도의 직전 3개 사업연도의 연평균 매출액(영업정지 대상 수산부산물 처리업의 영업에 따른 매출액만 해당한다)으로 한다. 다만, 과징금을 부과하는 사업연도의 1월 1일 현재 사업을 시작한 지 3년이 되지 않은 경우에는 그 사업을 시작한 날부터 직전 사업연도 말일까지의 매출액을 연평균 매출액으로 환산한 금액으로 하며, 과징금을 부과하는 사업연도에 사업을 시작한 경우에는 사업을 시작한 날부터 위반행위가 적발된 날까지의 매출액을 연평균 매출액으로 환산한 금액으로 한다.

다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과징금의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄여 부과할 수 있다. 다만, 과징금을 채납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그렇지 않다.

- 1) 위반행위가 경미한 과실이나 사소한 부주의로 발생한 경우
- 2) 위반행위자가 처음 위반행위를 한 경우로서 해당 업무를 성실히 해 온 사실이 인정되는 경우
- 3) 그 밖에 수산부산물처리업자의 사업규모, 사업지역의 특수성, 위반행위의 정도 및 위반 횟수 등을 고려하여 과징금을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

라. 가목부터 다목까지의 규정에도 불구하고 산정된 과징금이 1억원을 초과하는 경우 해당 과징금은 1억원으로 한다.

2. 개별기준

위반행위	과징금		
	영업정지 1개월	영업정지 3개월	영업정지 6개월
가. 법 제9조제1항에 따른 기준에 미달하게 된 경우	연간 매출액의 100분의 2	연간 매출액의 100분의 3	연간 매출액의 100분의 5
나. 법 제9조를 위반하여 변경허가를 받지 않거나 변경신고를 하지 않고 허가받은 사항을 변경한 경우	연간 매출액의 100분의 2	연간 매출액의 100분의 3	연간 매출액의 100분의 5

다. 법 제9조제2항 각 호에 따른 준수사항을 위반한 경우		연간 매출액의 100분의 3	연간 매출액의 100분의 5
라. 법 제11조제2항에 따른 조치를 이행하지 않은 경우		연간 매출액의 100분의 3	연간 매출액의 100분의 5